23/04/2026

לכבוד
לינקס יזמות בע"מ

שחם 3
פתח תקווה

א.ג.נ.,

הנדון: **הודעת התפטרות בדין מפוטר – מר שניאור עזיזה**

אני פונה אליכם בכתב בהמשך לשיחותינו האחרונות ובהמשך להתנהלות החברה בתקופה האחרונה, כדי להודיע על סיום העסקתי בחברה:

1. אני מועסק בחברה מזה למעלה משנה וחצי. לצערי, במהלך החודשיים האחרונים לא שולם לי שכר עבודתי כנדרש. מדובר בהפרה חמורה ויסודית של חוזה ההעסקה שלי ושל חובותיכם על פי חוק הגנת השכר.

2. בנוסף, בבירור שערכתי מול קרן הפנסיה שלי, התברר כי החברה לא העבירה את ההפרשות הפנסיוניות כחוק, דבר המהווה פגיעה קשה בזכויותיי הסוציאליות ובעתידי הכלכלי.

3. אי תשלום שכר עבודה ואי העברת הפרשות פנסיוניות מהווים הפרה יסודית של חוזה העבודה ומהווים "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" ובך יוצרים "נסיבות שבהן לא ניתן לצפות מעובד להמשיך בעבודתו", וזאת בהתאם **לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.**

4. לאור הודעתכם כי אם ברצוני לעזוב אני יכול לעשות זאת "עכשיו", בטרם תוקנו ההפרות המפורטות לעיל, הריני להודיעכם על התפטרותי שנכנסת לתוקף באופן מיידי. בנסיבות שנוצרו ונוכח הפרת החוזה מצד החברה, משכך אין מקום לדרישת הודעה מוקדמת נוספת מעבר למועד זה.

5. עם סיום העסקתי, אני מבקש מהחברה לפעול ללא דיחוי לביצוע הפעולות הבאות:

- **תשלום שכר עבודה:** העברת מלוא השכר שטרם שולם באופן מיידי בגין החודשיים האחרונים בתוספת פיצויי הלנת שכר כחוק.

Ae

- **גמר חשבון**: ביצוע גמר חשבון מלא הכולל פדיון ימי חופשה, דמי הבראה יחסיים וכל זכות סוציאלית אחרת המגיעה לי מכוח הדין.
- **פיצויי פיטורים**: מאחר והתפטרותי זו היא "בדין מפוטר", אני עומד על זכותי לקבלת פיצויי פיטורים מלאים בגין כל תקופת עבודתי.
- **אישורים ומסמכים**: המצאת אישור העסקה (טופס 161) חתום כחוק, מכתב שחרור לקופות הגמל והפנסיה ואישור בכתב מהחברה כי התפטרותי מוכרת כהתפטרות בדין מפוטר.

6. מובהר כי ככל שלא יוסדרו התשלומים והמסמכים הנדרשים לאלתר, הנני שומר לעצמי את הזכות לפנות לערכאות המשפטיות המוסמכות לצורך מיצוי זכויותיי, לרבות תביעה בגין הלנת שכר, הלנת פיצויי פיטורים והפרת חוק הגנת השכר.

7. אני מקווה כי נסיים את יחסי העבודה בצורה הוגנת ומכובדת וכי כלל חובות החברה כלפיי יוסדרו בהקדם וללא צורך בהתערבות משפטית.

בכבוד רב ובברכה,

שניאור עזיזה